

1. 업무개요

□□□□□□법 제31조(하도급계약의 적정성 심사 등) 제1항에 따르면 발주자는 하수급인이 건설공사를 시공하기에 현저하게 부적당하다고 인정되거나 하도급계약금액이 대통령령으로 정하는 비율에 따른 금액에 미달하는 경우에는 하수급인의 시공능력, 하도급 계약 내용의 적정성 등을 심사할 수 있다. 대통령령(같은법 시행령 제34조) 제1항에 따르면 “하도급금액이 대통령령으로 정하는 비율에 미달하는 경우란” 다음 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. 첫째, 하도급계약금액이 도급금액 중 하도급부분에 상당하는 금액을 기준으로 산출한 금액의 100분의 82에 미달하는 경우 둘째, 하도급계약금액이 하도급부분에 대한 발주자의 예정가격의 100분의 64에 미달하는 경우이다. 환경시설본부 ◆◆◆◆◆처 □□□□□□□□부는 2013년부터 같은법 같은조 제5항에 따라 공단에서 발주하는 건설공사의 하도급계약 심사(하수급인의 시공능력, 하도급계약내용의 적정성 등을 심사)를 위한 하도급계약심사위원회를 “하도급계약심사위원회 운영지침”(2021.1.17., 지침 제335호)에 따라 운영하고 있다. 최근 5년 동안 하도급계약 심사위원회 운영현황은 <표4>와 같다.

<표4> 최근 5개년 하도급계약 심사위원회 운영현황

연도별	2018년도	2019년도	2020년도	2021년도	2022년도
건수	24건	-	-	7건	-

2. 판단기준

지침 제13조(세부심사기준) 제1항에 따르면 하도급 심사는 하도급가격의 적정성, 하수급인의 시공능력, 하수급인의 신뢰도, 하도급공사의 여건에 대하여 실시하며 구체적인 심사항목 및 배점한도는 별표 제1호로 정하고 있다. 단, 제17조(재심사) 규정에 의한 재심사를 요구하는 경우의 심사항목 및 배점한도는 별표 제2호로 정하고 있다.

그리고 같은 지침 제2항에 따르면 위원회는 제1항의 규정에도 불구하고 위원회 심의·의결을 거쳐 각 심사항목별 세부사항을 추가하거나 제외할 수 있고 분야별 배점한도를 가감 조정 할 수 있다. 별표 제1호와 별표 제2호는 아래와 같다.

<별 표 제 1 호>		<별 표 제 2 호>	
심 사 요 소	배점한도	심 사 요 소	배점한도
계	100	계	100
1. 하도급가격의 적정성	50	1. 하수급인의 시공능력	25
가. 하도급공사의 낙찰비율	(30)	가. 당해 공사규모에 대한 하수급인의 시공능력평가 공시액	(5)
나. 원도급공사의 낙찰비율	(20)	나. 당해 공사규모에 대한 하수급인의 동종공사 시공경험	(20)
2. 하수급인의 시공능력	20	2. 하수급인의 신뢰도	10
가. 당해 공사규모에 대한 하수급인의 시공능력평가 공시액	(10)	가. 협력업체 등록기간	(5)
나. 당해 공사규모에 대한 하수급인의 동종공사 시공경험	(10)	나. 전문건설업 영위기간	(5)
3. 하수급인의 신뢰도	15	다. 임금체불이력	(△)11
가. 협력업체 등록기간	(10)	라. 건설기계대여금 체불이력	(△)11
나. 전문건설업 영위기간	(5)	3. 하도급공사의 여건	15
다. 임금 및 대금 상습체불이력	(△)11	가. 하도급공사의 난이도	(5)
라. 대금체불 이력	(△)11	나. 하도급공사의 계약기간	(4)
4. 하도급공사의 여건	15	다. 하도급공사의 하자담보 책임기간	(5)
가. 하도급공사의 난이도	(5)	라. 하수급공사의 시공여건	(1)
나. 하도급공사의 계약기간	(4)	4. 하도급 이윤 확보 방안	20
다. 하도급공사의 하자담보 책임기간	(5)	5. 공사품질 확보 방안	30
라. 하수급공사의 시공여건	(1)		

3. 감사결과 확인된 문제점

위 평가표에 따른 심사표와 재심사표의 가장 큰 차이는 정량평가항목인 하도급 가격의 적정성(50점)은 재심사 시 제외가 되고, 하도급 이윤 확보방안(20점), 공사품질 확보 방안(30점)이 정성평가항목으로 추가된다. 그리고 하수급인의 시공능력(20점→25점), 하수급인의 신뢰도(15점→10점) 배점한도가 조정된다.

그러나, 같은 지침 제17조(재심사) 제1항에 따르면 제15조(하수급인의 변경요구 등) 및 제16조(심사결과 통보)에서 정한 하도급심사결과 통보에 대하여 수급인이 부당하다고 인정하는 경우에 재심사(7일 이내에)를 요구할 수 있다고 정하고 있다. 또한, 공단 “하도급계약 심사위원회 운영지침”이 준용한 〰〰〰〰부 “건설공사 하도급 심사 기준”(〰〰〰〰부고시 제2020-817호, 2020.11.16.) 제10조에 따르면 발주자의 통보에 대하여 수급인이 부당하다고 인정하는 경우에 재심사를 요구할 수 있다고 정하고 있다. 그리고 해당 심사기준에는 공단지침과 달리 재심사에 대해서는 별도의 심사기준표를 마련해서 운영하고 있지 않다.

이는 재심사의 경우, 수급인이 심사결과에 대해 부당하다고 인정하는 경우에 재심사를 한다는 취지이고, 공단 지침과 같이 심사결과에 대해 재심사 시 별도로 마련(규정)된 심사표로 심사항목을 변경하여 운영한다는 취지는 아니다.¹⁾

따라서, 당초 심사 시 세부심사기준에 따라 하수급인의 시공능력과 계약금액의 적정성 등을 심사한 결과에 대해 하수급인의 별도 조치가 없는 상황에서 하수급인의 재심사 요구에 대해 변경된 재심사 기준에 따라 운영함은 하도급 적정성 심사의 일관성이 훼손되는 결과를 초래할 우려가 있다. 또한, 심사 또는 재심사 시 지침에서 정한대로 위원회 의결을 거쳐서 심사항목을 수정할 수 있으므로 재심사표를 별도로 마련하여 심사항목을 다르게 운영할 필요는 없을 것이다.

그러므로, 재심사에 대한 심사항목을 현행과 같이 별도로 정할 필요 없이 “**■■■■부** 건설공사 하도급 심사기준”과 같이 심사 또는 재심사 시 위원회의 판단 및 의결로 심사항목 및 배점기준을 조정하여 위원회의 심의·의결 권리를 확보할 수 있도록 할 필요가 있는 등 심사절차를 개선할 필요가 있다.

4. 관련자(부서) 의견

의견 없음

5. 조치할 사항

환경시설본부장(■■■■처장)은 하도급계약 심사위원회 운영과 관련하여 심사 절차를 개선할 수 있는 방안을 검토하시기 바랍니다. **【통보】**

1) 다만, ■■■■부 “건설공사 하도급 심사기준”에는 별표에서 정한 심사기준에도 불구하고 각 심사항목별 세부사항을 추가하거나 제외할 수 있고 분야별 배점한도는 가감조정 할 수 있다. 다만, 발주자가 국가·지방자치단체 또는 공공기관인 경우 반드시 하도급계약 심사위원회의 심의·의결을 거쳐 조정하여야 한다고 정하고 있다.